

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4134/2541

ธนาคารแหลมทอง จำกัด (มหาชน)
นางสาวอมรลักษณ์ ลิ้มพิชัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1490 (4)

จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์โดยยอมรับผิดชอบอย่าง
ลูกหนี้ร่วม และจำเลยที่ 3 ในฐานะภรรยาของจำเลยที่ 2 ได้ทำหนังสือให้ความ
ยินยอมในการที่จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวไว้ต่อ
โจทก์ การที่จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นคู่สมรสของจำเลยที่ 2 ได้ให้ความยินยอมแก่จำเลยที่
2 ในการทำนิติกรรมทุกอย่างกับโจทก์ได้ ถือได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้ร่วมรับรู้หนี้ที่จำเลย
ที่ 2 ก่อขึ้นในฐานะผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ได้ให้สัตยาบันในหนี้ดัง
กล่าวแล้ว กรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1490(4)นี้ตาม
สัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ 2 กระทำไปจึงเป็นหนี้ร่วม จำเลยที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิด
กับจำเลยที่ 2 อย่างลูกหนี้ร่วมในฐานะผู้ค้ำประกันต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 825,959.41 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ของต้นเงิน 594,610.95 บาท นับถัดจากวัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 17889 พร้อม
สิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ลงลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอมให้จำเลยที่ 2 ไปทำนิติกรรมกับโจทก์ในฐานะคู่สมรสเท่านั้นจำเลยที่ 3 จึงไม่มีความผูกพันให้ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 825,959.41 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปีของต้นเงิน 594,610.95 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 17889 พร้อมสิ่งปลูกสร้างนำออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้หากได้เงินไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537 จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์จำนวน 600,000 บาท ยอมเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี และยอมให้โจทก์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตกลงผ่อนชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้โจทก์เป็นรายเดือนไม่น้อยกว่าเดือนละ 9,000 บาท ให้เสร็จสิ้นภายใน 120 เดือนโดยจำเลยที่ 1 จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 17889 พร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้เป็นประกันในวงเงิน 600,000 บาท มีข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองว่า หากบังคับจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ จำเลยที่ 1 ยินยอมรับผิดชอบในส่วนที่ขาดจนครบ มีจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1

โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม และจำเลยที่ 3 ในฐานะภรรยาของจำเลยที่ 2 ได้ให้ความยินยอมในการที่จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ปรากฏตามหนังสือให้ความยินยอมเอกสารหมายเลข 10 หลังจากจำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินจากโจทก์ไปแล้วโจทก์ได้ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2538 ปรับจากอัตราร้อยละ 14.50 ต่อปีเป็นอัตราร้อยละ 19 ต่อปี และจำเลยที่ 1 ผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์เพียงครั้งเดียวเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2538 จำนวน 11,800 บาท เมื่อหักทอนแล้ว ณ วันดังกล่าวคงเป็นหนี้ต้นเงิน 594,610.95 บาท หลังจากนั้นโจทก์ไม่ได้รับชำระเงินอีกเลย โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองแล้ว แต่จำเลยทั้งสามเพิกเฉย ดอกเบี้ยจากต้นเงินที่ค้างนับแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2538 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 231,348.46 บาทรวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยที่ค้าง 825,959.41 บาท

คดีมีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 3 เป็นลูกหนี้ร่วมต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่าจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นคู่สมรสของจำเลยที่ 2 ได้ให้ความยินยอมแก่จำเลยที่ 2 ในการทำนิติกรรมทุกอย่างกับโจทก์ได้ปรากฏตามหนังสือให้ความยินยอมเอกสารหมายเลข 10 ถือได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้ร่วมรับรู้หนี้ที่จำเลยที่ 2 ก่อขึ้นในฐานะผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ได้ให้สัตยาบันในหนี้ดังกล่าว กรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1490(4) นี้ตามสัญญาค้ำประกันการกู้เงินของจำเลยที่ 1 ที่จำเลยที่ 2 กระทำไปจึงเป็นหนี้ร่วมระหว่างจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 อย่างลูกหนี้ร่วมในฐานะผู้ค้ำประกันชดใช้เงินให้แก่โจทก์ตามฟ้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 825,959.41 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปีของต้น

เงิน 594,610.95 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สมศักดิ์ วงศ์ยืน-สุชาติ ถาวรวงษ์-ระพีณ บุญสิทธิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>